Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Soledade

Rua José Quintana, 23 - Bairro: Missões - CEP: 99300000 - Fone: (54) 3381-1538 - Email: frsoledade2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5005874-68.2024.8.21.0036/RS

REQUERENTE: BERNARDO DE LORENO ZUCCO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))

REPRESENTANTE LEGAL DO REQUERENTE: DAIANE DE LORENO ZUCCO (PAIS)

REQUERIDO: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

BERNARDO DE LORENO ZUCCO, 4 anos, representado por sua genitora, DAIANE DE LORENO ZUCCO, propôs *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA* contra o **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**.

O autor afirmou, na petição inicial, ter sido diagnosticado com TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - NÍVEL 2 DE SUPORTE (CID 10 F84.0), necessitando, por prescrição médica, de tratamento multidisciplinar, não tendo êxito em sua obtenção administrativamente. Teceu considerações acerca da legislação que entende aplicável ao caso. Pediu, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, pediu o fornecimento pelo réu do seguinte, inclusive em sede de tutela de urgência:

• Atendimento fonoaudiológico clinico, com profissional pós-graduado em transtorno do espectro autista, comunicação alternativa (PECS, Prompt) (2 sessões semanais);

• Terapeuta ocupacional especializada em autismo (2 sessões semanais);

• Atendimento psicopedagógico, com profissional formado em neuropsicopedagogia e especializado em método ABA (2 sessões semanais);

• Atendimento psicológico especializado em autismo (1 sessão semanal).

Juntou laudo médico circunstanciado (1.9).

A tutela provisória foi deferida, assim como a justiça gratuita (11.1).

O réu apresentou contestação (27.1). Argumentou que a cobertura do sistema IPE SAÚDE não é irrestrita, estando delimitada por legislação específica, pelo que o instituto não teria obrigação de fornecer tratamentos que não estejam previstos em suas tabelas próprias. Pediu a improcedência dos pedidos. Pediu, sucessivamente, seja determinada a coparticipação financeira da parte autora no custeio do tratamento, em percentual condizente com a sua categoria de segurado.

Foi apresentada réplica (33.1).

A parte autora informou que o tratamento não foi fornecido administrativamente pelo réu, requerendo o bloqueio de valores para pagamento de sessões já realizadas, e, ainda, para aquisição de 6 meses de tratamento (44.1).

O Ministério Público apresentou parecer, opinando pela procedência dos pedidos, a fim de condenar o IPE-Saúde ao custeio do tratamento multidisciplinar indicado na inicial, com a fixação de coparticipação financeira da parte autora em seu custeio (45.1).

Por fim, o requerido informou o cumprimento da obrigação, com a inclusão do paciente no sistema de reembolso administrativo (47.1).

Decido.

Cabível o julgamento do mérito, já que desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já presentes nos autos (art. 355, I, do Código de Processo Civil).

Não havendo preliminares a serem sanadas, enfrento logo a questão de fundo.

Conforme a análise sumária realizada na decisão que deferiu o pedido de tutela provisória (11.1), a parte autora, criança de 3 anos, foi diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar.

O tratamento foi solicitado administrativamente pela parte autora, sendo indeferido pelo demandado (1.10), que informou que *não há regulamentação do IPE-SAÚDE para fornecer a modalidade terapêutica postulada. Desse modo, não há previsão de cobertura por esta instituição, nem cálculo atuarial que permita sua inclusão nas tabelas do IPESAÚDE.*

Verifica-se, inicialmente, não haver controvérsia de que o autor é beneficiário do plano de saúde ofertado pela parte ré (1.8). Ainda, a documentação anexada aos autos demonstra a necessidade dos tratamentos pleiteados.

Veja-se que, segundo o laudo médico acostado (1.9), o autor tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - nível 2 de suporte (CID10 F84.0), sendo clinicamente necessária a realização de tratamento multidisciplinar especializado na referida patologia, sob pena de piorar o caso da paciente.

Os argumentos trazidos na contestação não foram corroborados, pois não apresentada impugnação técnica, firmada por médico especialista, quanto à indicação das terapias prescritas pelo médico assistente para o tratamento do quadro clínico do autor.

Assim, ante as alegações da parte autora, corroboradas pela documentação médica juntada, fica demonstrada a necessidade de confirmação da tutela provisória de urgência concedida, pois as prestações de saúde liminarmente deferidas são indispensáveis à manutenção de sua saúde.

Destaca-se que, em 06/04/2018, passou a vigorar a Lei Complementar n.º 15.145/2018, dispondo acerca da reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, que revogou a Lei Complementar n.º 12.134/2004, excluindo da cobertura do IPE-Saúde procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais que não estivessem previstos em tabelas próprias do Instituto, consoante o art. 4º, § 1º.

Contudo, a interpretação do referido dispositivo deve ser confrontada com o direito de assistência à saúde previsto na Constituição Estadual:

> Art. 41-A. *O Estado manterá órgão ou entidade de assistência à saúde aos seus servidores e dependentes, mediante contribuição, na forma da lei.*

Sinala-se que não é vedado ao réu promover a exclusão de tratamentos ou procedimentos, desde que o faça fundamentadamente, justificando as razões técnicas da negativa e com fundamento em evidências científicas ou demonstração cabal da insuportabilidade financeira da pretensão.

Assim, proteger a negativa de custeio dos tratamentos por ausência de previsão em suas tabelas e resoluções, sem uma justificativa minimamente convincente, torna a garantia de assistência à saúde inoperável, deixando a cargo da entidade definir o que será e o que não será fornecido, gerando um inevitável sentimento de insegurança, visto que a parte não possui qualquer ingerência na formulação das escolhas do administrador.

A negativa, para ser acolhida, deve ser fundamentada e considerar as nuances específicas da situação. Caso contrário, prevalecem as recomendações expedidas pelo médico particular do paciente, o qual possui maiores condições de definir quais as melhores terapias a serem aplicadas.

Portanto, não se pode ignorar a indicação da médica neurologista que expediu o laudo anexo à inicial quanto à necessidade do tratamento prescrito, especialmente se considerada a gravidade do Transtorno do Espectro Autista aliado à idade do autor (atualmente com 4 anos), pelo que se demonstra a importância do tratamento, pois necessário para seu adequado desenvolvimento, inviabilizando-se, da mesma forma, a limitação das alternativas terapêuticas disponíveis àquelas listadas em tabelas do instituto.

Concluo, assim, que merece confirmação a tutela provisória de urgência concedida antecipadamente, a fim de determinar que o réu dispense o tratamento postulado na inicial, enquanto perdurar a sua necessidade, conforme prescrito no laudo médico (1.9).

Da coparticipação da parte autora

No que se refere à coparticipação financeira da parte autora, merecem prosperar os argumentos apresentados pela parte ré em sua contestação, a fim de determinar que a parte autora colabore, de acordo com sua categoria, no custeio do tratamento dispensado pelo IPE-Saúde.

Analisando a documentação anexa, constata-se que a parte autora é beneficiária da categoria 5:

```
IPESAUDE      Situação beneficiário para consultas/exames    19/11/24 18:26:23

                                                             Origem:  99 / 99
                                                             Chave :  2580075
 Beneficiario        6696162310030
                     BERNARDO DE LORENO ZUCCO

 Data de Nascimento: 19 / 11 / 2020

 Data da Situação: 19 / 11 / 2024

 Situacao: 0 OK


 Categoria consulta.: 5
 Franquia...........: 40

 Classe internação..: 3 PAMES

 Solic cartao atual.: 29/04/2021   Nro via cartao..: 2   Nro via..: 02
```

Cabível, portanto, a coparticipação financeira da parte autora no percentual de 40% no custeio do tratamento pleiteado.

Pelo exposto, **julgo procedentes os pedidos da ação para condenar o IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL a fornecer a BERNARDO DE LORENO ZUCCO o seguinte:**

- **Atendimento fonoaudiológico clinico, com profissional pós-graduado em transtorno do espectro autista, comunicação alternativa (PECS, Prompt) (2 sessões semanais);**

- **Terapeuta ocupacional especializada em autismo (2 sessões semanais);**

- **Atendimento psicopedagógico, com profissional formado em neuropsicopedagogia e especializado em método ABA (2 sessões semanais);**

• Atendimento psicológico especializado em autismo (1 sessão semanal).

Em consequência, ratifico a tutela provisória concedida, pelo que esta sentença gera efeitos imediatos (CPC, art. 1012, § 1º, V).

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O cumprimento da obrigação deverá se dar pela sistemática de reembolso administrativo, nos termos da Instrução Normativa n.º 01/2020 do IPÊ-SAÚDE, **observando-se o percentual da coparticipação financeira da parte autora.**

A parte autora deverá apresentar ao demandado, semestralmente, prescrição e laudo médico atualizados, pois há necessidade de acompanhamento da evolução de sua condição clínica e do tratamento de que necessita.

Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte autora, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC).

Sem condenação em custas processuais (Lei Estadual nº 14.634/2014, art. 5º, I e p. ún. c/c Lei 8.069/90, art. 141, § 2º).

Sem remessa necessária, diante do valor do proveito econômico e a incidência de precedentes vinculantes (art. 496, §§ 3º e 4º, do CPC).

Bloqueio de valores

Por fim, tendo em vista que o requerido informou a inclusão do paciente no sistema de reembolso administrativo, possibilitando o reembolso dos valores despendidos no tratamento desde o deferimento da tutela provisória, **indefiro o pedido de bloqueio de valores.**

Providências a cumprir:

1. Interposto recurso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazoar. Havendo recurso adesivo, o mesmo para o apelante. Após, remetam-se os autos para o Tribunal de Justiça (CPC, art. 1010, §§ 1º a 3º).

2. Com o trânsito em julgado, baixe-se no sistema.

Documento assinado eletronicamente por **HÁBNER LACERDA SALMAZO, Juiz de Direito**, em 07/01/2025, às 13:38:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10074429676v2** e o código CRC **849f8e7a**.